



TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO

Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.

Parte_1

Avv. FAIS SILVANA

Contro

Controparte_1

Avv.

Il Giudice del lavoro designato, dott. Eugenio Gagliano,
letta la relazione del consulente di ufficio;

rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il consulente di ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 *bis*, comma 4°, c.p.c.;

ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente è congrua e pertanto condivisibile;

OMOLOGA

l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:

► “Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18 dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;

[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18 a decorrere dal ____/____/____”;

[►] “Sussiste lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;

[►] “Sussiste lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 a decorrere dal ____/____/____”;

[►] “Sussiste il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118 dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;

[►] “Sussiste il diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118 a decorrere dal ____/____/____”;

[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 dalla data di

presentazione della domanda amministrativa”;

[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall’art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 a decorrere dal ____/____/____”;

[►] “Sussiste il diritto alla concessione del beneficio previsto dall’art. 1 legge 11 ottobre 1990 n. 289 per il periodo scolastico con obbligo di comunicare l’eventuale cessazione della frequenza scolastica”;

[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall’art. 1 legge 12 GIUGNO 1984 n. 222 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;

[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall’art. 1 legge 12 GIUGNO 1984 n. 222 a decorrere dal ____/____/____”;

[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall’art. 2 legge 12 GIUGNO 1984 n. 222 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;

[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto dall’art. 2 legge 12 GIUGNO 1984 n. 222 a decorrere dal ____/____/____”;

[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto ex art. 5 comma 4 legge 407/90 dalla data di presentazione della domanda amministrativa”;

[►] “Sussiste il requisito sanitario previsto quale invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al ____”;

OMOLOGA

[►] L’esclusione del requisito sanitario;

NONCHE’

[►] [omologa/non omologa/non richiesto] L’esclusione dell’ulteriore requisito sanitario;

► **CONDANNA** l’ CP_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate € 1.272,00 per compensi professionali di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

[►] **COMPENSA** le spese di lite stante la circostanza che il riconoscimento del requisito sanitario intervenuto solo successivamente alla data di presentazione della domanda amministrativa e che l’operato dell’ente convenuto è risultato privo di censure in quanto l’accoglimento, parziale, della domanda è esclusivamente connesso al peculiare meccanismo processuale introdotto dall’art. 149 disp. att. c.p.c., per cui l’ente convenuto non può essere ritenuto soccombente;

[►] **COMPENSA** le spese di lite per metà stante l’accoglimento parziale della domanda e condanna l’ CP_1 al pagamento della restante metà delle spese di lite, liquidate € 455,50 per compensi professionali di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

[►] **CONDANNA** la parte ricorrente Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell’ CP_1 liquidate € 728,80, stante la soccombenza e l’assenza delle condizioni per la irripetibilità delle

spese;

[►] **DICHIARA IRRIPETIBILI** le spese di lite stante la dichiarazione ex art 152 dis.att.c.p.c. depositata dalla parte ricorrente;

PONE

► definitivamente a carico dell' **CP_1** le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

[►] a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

Tivoli, 16/12/2023

Il Giudice
dott. Eugenio Gagliano